رول نمبر:_____

جوابی کاپی نمبر:_____

سالانہ امتحان 2022ء/1443ھ

کنزالمدارس بورڈ پاکستان

درجہ: **عالیہ دوم** پرچہ: **چھٹا** مضمون: **فقہ**

تاریخ: **16-03-2022** دن: **بدھ** کل وقت: **2 گھنٹے 30 منٹ** کل نمبر: **75**

حصہ انشائیہ:

مختصر سوالات (Short Questions)

نوٹ: کل 15 سوالات کا حل مطلوب ہے۔ ہر سوال کے 03 نمبر ہیں۔ (15x3=45)

سوال نمبر 1: اگر کسی نے دو بہنوں کے ساتھ دو عقد میں نکاح کیا لیکن پہلے کس کے ساتھ نکاح ہوا؟ اس کے بارے معلوم نہ ہو تو اب کیا حکم ہوگا؟ (03) ص328

جواب: اگر کسی نے دو بہنوں سے دو عقد، میں نکاح کیا اور اسے ان میں سے پہلی کا علم نہیں اس کے اور دونوں بہنوں کے درمیان فریق کر دی جائے گی کیونکہ ان میں سے ایک کا نکاح بالیقین باطل ہے۔

سوال نمبر 2: **یجوز تزوج الکتابیات** "عبارت مذکورہ میں کتابیات کی واحد تحریر کرکے اس کی تعریف تحریر کریں۔ (03) ص330

جواب: کتابیات، کتابیہ کی جمع ہے کتابی وہ شخص کہلاتا ہے جو کسی نبی پ یا ماان ر کھتا ہو اور کتب سماویہ میں سے کسی کتاب کا مقر ہو۔

سوال نمبر 3: نکاح متعہ کی تعریف اور حکم تحریر کریں۔ (03) ص333

جواب: جب کوئی مرد کسی عورت سے کہے کہ میں اتنا مال دیکر اتنی مدت تک تم سے نفع اٹھاؤں گا نکاح متعہ کہلاتا ہے۔

نکاح متعہ کا حکم: نکاح متعہ باطل ہے۔

سوال نمبر 4: اگر صغیر یا صغیرہ کا نکاح باپ یا دادا نے کر دیا تو بلوغت کے بعد ان کو خیار حاصل ہوگا یا نہیں؟ (03) ص338

جواب: اگر صغیر یا صغیرہ کا نکاح باپ یا دادا نے کی تو بالغ ہونے کے بعد انہیں کوئی خیار نہیں ملے گا کیونکہ باپ اور دادا پختہ رائے اور بھرپور شفقت والے ہیں۔

سوال نمبر 5: کن صورتوں میں خلوتِ صحیحہ کے باوجود خلوتِ صحیحہ شمار نہیں ہوگی؟ (03) ص347

جواب: اگر زوجین میں سے کوئی بیمار ہو یا رمضان کے روزے سے ہو فرض، نفل حج یا عمرہ کی احرام باندھے ہوئے ہو یا بیوی حیضہ ہو تو ان صورتوں خلوت درست نہیں ہوگی۔

سوال نمبر 6: اگر نکاح فاسد کی وجہ سے قاضی زوجین کے درمیان تفریق کر دے تو عورت کو کتنا مہر ملے گا؟ (03) ص353

جواب: اگر نکاح فاسد میں دخول سے قبل قاضی نے زوجین میں تفریق کر دی تو عورت کو مہر نہیں ملے گا کیونکہ نکاح فاسد میں فاسد عقد کی وجہ سے نفس عقد سے مراد واجب نہیں ہوتا۔

سوال نمبر 7: **وللمرأة ان تمنع نفسها حتی تاخذ المهر وتمنعه ان یخرجها ای یسافر بها لتعین حقها فی البدل"** عبارت مذکورہ پر اعراب لگائیں۔ (03) ص354

جواب: **وَلِلْمَرْأَةِ اَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا حَتّٰی تَاخذَ الْمَهْرَ وَتمنعه ان یخرجها اَیْ یُسَافِرُ بها لِتَعَیَّنَ حَقَّهَا فی البدلِ"**

سوال نمبر 8: اگر شوہر بیوی کے پاس کوئی چیز بھیج کر کہتا ہے کہ وہ مہر ہے اور عورت کہتی ہو کہ وہ ہدیہ ہے اس اختلاف میں کس کی بات معتبر ہوگی؟ تحریر کریں۔ (03) ص357

جواب: جس شخص نے اپنی بیوی کو کوئی چیز بھیجی تو بیوی نے کہا وہ ھدیہ ہے شوہر کہتا ہے وہ مہر میں سے ہے تو شوھر کا قول معتبر ہوگا اس لئے کہ وہی مملک ہے۔

سوال نمبر 9: جس عورت کو صغر یا کبر کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو تو اس کے لئے طلاق سنت کا طریقہ تحریر کریں۔ (03) ص375

جواب: جب عورت کو حیض نہ آئے صغر یا کبر سن کی وجہ سے شوہر نے تین طلاق سنت کا ارادہ کیا تو اس کو ایک طلاق دے دے جب ایک ماہ گزر جائے تو اس کو دوسرے طلاق دے اس لئے کہ مہینہ ان کے حق میں حیض کا قائم مقام ہے۔

سوال نمبر 10: مدت رضاعت کے بارے ائمہ کے اقوال تحریر کریں۔ یعنی امام صاحب، صاحبین، امام شافعی اور امام زفر کے اقوال تحریر کریں۔ (03) ص369

جواب: (1) **امام اعظم علیہ الرحمہ:** تیس (30) ماہ

(2) **صاحبین اور امام شافعی:** دو سال

(3) **امام زفر علیہ الرحمہ:** تین سال

سوال نمبر11: اگر کسی عورت کا دودھ دوائی کے ساتھ ملا کر بچے کو پلایا گیا تو حرمت رضاعت کا حکم تحریر کریں۔ (03) ص371

جواب: اگر دودھ دواء کے ساتھ ملایا گیا اور دودھ غالب ہے تو حرمت ثابت ہو جائے گی کیونکہ اس خلط میں دودھ ہی مقصود ہے۔

سوال نمبر12: طلاق کی کتنی اقسام ہیں؟ ہر ایک کی تعریف تحریر کریں۔ (03) ص373

جواب: طلاق کی تین اقسام ہیں۔ (1) احسن (2) حسن (3) بدعت

(1) **احسن:** مرد اپنی بیوی کو ایسے طہر میں طلاق دے جس میں جماع نہ کیا ہو اور چھوڑ دے یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے۔

(2) **حسن:** دو طلاق سنت ہے ہر طہر میں ایک طلاق دے۔

(3) **بدعتی:** ایک ہی طہر میں تین طلاق اکٹھی یا علیحدہ علیحدہ دینا۔

سوال نمبر13: مکرہ اور نشہ کرنے والے کی نشہ کی حالت میں طلاق دینے کا حکم تحریر کریں۔ (03) ص377

جواب: احناف کے نزدیک مکرہ کی طلاق واقع ہو جائے گی اسی طرح نشہ کی حالت میں بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔

سوال نمبر14: "ان طلق جزأ شائعاً" عبارت مذکورہ کی وضاحت تحریر کریں۔ (03) ص380

جواب: اس سے مراد یہ ہے کہ جز شائع کو طلاق دے جیسے "نصفک یا ثلثک طالق" تو طلاق واقع ہو جائے گی۔

سوال نمبر15: اگر کسی نے اپنی بیوی کو شہادت والی انگلی، انگوٹھا اور بیچ والی انگلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے "انت طالق ھکذا" کہا کتنی طلاقیں واقع ہوں گی؟ تحریر کریں۔ (03) ص386

جواب: اگر شوہر نے ابہام، سبابہ اور وسطی کی انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے اپنی بیوی سے کہا "انت طالق ھکذا" تو وہ تین طلاق والی ہو جائے گی۔

سوال نمبر16: اگر کسی نے بیوی سے کہا "انت طالق تطلیقة شدیدہ او عریضة" تو کون سی طلاق واقع ہو گی؟ تحریر کریں۔ (03) ص387

جواب: اگر شوہر نے مذکورہ الفاظ کہے تو ایک طلاق بائن واقع ہو گی۔

سوال نمبر17: اگر کوئی شخص اپنی غیر مدخول بھا بیوی کو "انت طالق ثلاثا" کہہ کر طلاق دے تو کتنی طلاقیں واقع ہوں گی؟ تحریر کریں۔ (03) ص388

. جواب: اگر شوہر نے اپنی غیر مدخول بہا بیوی کو "انت طالق ثلاثا" کے الفاظ سے سنن طلاق دے تو تین طلاق واقع ہوں گی۔

سوال نمبر18: کسی نے بیوی سے یوں کلام کیا "اعتدی، استبرائی رحمک انت واحدة" تو کتنی طلاقیں واقع ہوں گی؟ تحریر کریں۔ (03) ص389

جواب: ان الفاظ کے ساتھ طلاق رجعی واقع ہو گی اور صرف ایک طلاق واقع ہو گی۔

سوال نمبر19: اگر شوہر نے بیوی سے کہا "اعتدی اعتدی اعتدی" تو پہلے لفظ سے طلاق کی نیت کی دوسرے اور تیسرے سے حیض کی۔ تو کیا شوہر کا قول عند الشرع معتبر ہو گا یا نہیں؟ تحریر کریں۔ (03) ص391

جواب: جی اس صورت میں شوہر کا قول معتبر ہو گا۔ وقضاءً اس کی تصدیق کی جائے گی۔

سوال نمبر20: اگر کسی شخص نے شراب پی لی پھر درد سر کی وجہ سے اس کی عقل زائل ہو گئی اسی حالت میں اس نے بیوی کو طلاق دی تو کیا طلاق واقع ہو گی یا نہیں؟ تحریر کریں۔ (03) ص377

جواب: اگر کسی نے شراب پی لی پھر درد سر کی وجہ سے اس کی عقل زائل ہو گئی ہم کہتے ہیں اس کی طلاق واقع نہیں ہو گی۔

طویل سوالات (Long Questions)

نوٹ: کل 03 سوالات کا حل مطلوب ہے۔ ہر سوال کے 10 نمبر ہیں۔ (3x10=30)

سوال نمبر1: **واذا طلق امرأته طلاقا بائنا او رجعیا لم یجز له ان یتزوج باختها حتی تنقضی عدتها**

عبارت مذکورہ پر اعراب لگا کر ترجمہ کریں اور نفس مسئلہ اختلاف ائمہ کی روشنی میں تحریر کریں۔ (10) ص329

جواب: **وَاِذَا طَلَّقَ امرأتَهٗ طلاقاً بائِناً او رجعیاً لم یجز له ان یَتَزوجَ باختِها حتّٰی تنقضی عدتُها**

نفس مسئلہ: اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق بائن یا رجعی دے دی تو اس کی عدت میں بیوی کی بہن نکاح کر سکتا ہے یا نہیں اس مسئلہ میں اختلاف ہے احناف و شوافع کا:

امام شافعی علیہ الرحمہ کا مؤقف: اگر وہ عورت طلاق میں ہے تو اس کی بہن کے ساتھ نکاح جائز ہے۔

دلیل: قاطع نکاح یعنی طلاق کے پائے جانے کی وجہ سے نکاح بالکلیہ منقطع ہو گیا اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ شخص حرام سمجھ کر معتدہ سے وطئی کر لے تو حد واجب ہو گی۔

ہماری دلیل: پہلی کا نکاح باقی ہے احکام نکاح کے باقی رہنے کی وجہ سے جیسے نفقہ اور منع عن الخروج اور فراس اور قاطع کا عمل مؤخر ہو گیا اسی وجہ سے قید نکاح باقی ہے۔

دلیل شافعی کا جواب: وطئی کرنے سے حد کے واجب ہونے کو اولاً ہم تسلیم ہی نہیں کرتے جبکہ مبسوط کتاب طلاق میں اشارہ ملتا ہے اور اگر تسلیم کر بھی لیں کہ حد واجب ہو گی تو ہم جواب دیں گے کہ وطئی کے حلال ہونے کے حق میں ملک نکاح زائل ہو گئی۔ لہٰذا یہ وطیئ زنا ہو گی اور امور مذکورہ کے حق میں ملک زائل نہیں ہوتی پس نکاح من وجہ باقی ہے اور من وجہ غیر باقی۔ جب من وجہ باقی ہے تو معتدہ کی بہن سے نکاح کرنا جمع بین الاختین لازم ہو گا جو کہ جائز نہیں ہے۔

سوال نمبر 2: **فان تزوجھا علی ھذین العیدین فاذا احدھما حر فلیس لھا الا الباقی اذا ساوی عشرۃ دراھم**

عبارت مذکورہ کا ترجمہ کرتے ہوئے نفس مسئلہ واضح کریں۔ (10) ص353

جواب: **نفس مسئلہ:** اگر نکاح کیا دو غلاموں کی جانب اشارہ کرکے یعنی مہر ان کو بنایا اتفاق سے ایک آزاد نکلا تو عورت کے لئے کیا مہر ہو گا؟ اس میں اختلاف ہے امام اعظم اور امام ابو یوسف کا:

امام اعظم علیہ الرحمہ کا مؤقف: عورت کے لئے باقی غلام ہو گا بشرطیکہ وہ دس درھم کے برابر ہو۔

امام ابو یوسف علیہ الرحمہ: عورت کے لئے باقی غلام اور آزاد کی قیمت ہو گی واجب ہو گی۔

امام محمد علیہ الرحمہ: غلام واجب ہو گا تمام مہر مثل تک یعنی مہر مثل اگر غلام کی قیمت سے زائد ہے تو مہر مثل مکمل کیا جائے گا۔

امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کی دلیل: شوہر نے دو غلاموں کو ذکر کرکے عورت کو لالچ دلایا ہے دو غلاموں کی سلامتی کا اب شوہر ایک کی سلامتی سے عاجز آ گیا لہٰذا اس کی قیمت ادا کرنا واجب ہے۔

امام محمد علیہ الرحمہ کی دلیل: اگر یہ دونوں غلام آزاد ہوتے تو مہر مثل واجب ہوتا پس جب ایک غلام ہے تو غلام واجب ہو گا تمام مہر مثل تک۔

امام اعظم علیہ الرحمہ کی دلیل: تسمیہ اور اشارہ اگر جمع ہو جائیں تو اشارہ معتبر ہوتا ہے اور آزاد کی طرف اشارہ اس کو عقد سے خارج کر دے گا کیونکہ آزاد مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو گویا ایک ہی غلام پر نکاح منعقد ہوا اور یہی ایک غلام مہر مسمّٰی ہے۔

سوال نمبر 3: (الف) طلاق بدعت (ب) طلاق سنت فی الوقت (ج) طلاق سنت فی العدد (د) طلاق صریح (ہ) طلاق کنایہ

مذکورہ اصلاحات کی تعریفات تحریر کریں۔ (10) ص2، 374+374، 3

جواب: (الف) **طلاق بدعت:** شوہر بیوی کو ایک کلمہ کے ساتھ تین طلاق دے یا ایک طہر میں تین طلاق دے طلاق بدعت کہلاتی ہے۔

(ب) **طلاق سنت فی الوقت:** شوہر بیوی کو ایک طلاق ایسے طہر میں دے جو جماع سے خالی ہو/یہ مدخول بھا کے حق میں خاص طور پر ثابت ہو گی۔

(ج) **طلاق سنت فی العدد:** عورت کو ایک طہر میں ایک طلاق دی جائے اور عدت گزرنے تک اسے چھوڑ دیا جائے اس میں مدخول بھا اور غیر مدخول بھا دونوں برابر ہیں۔

(د) **طلاق صریح:** صریح وہ جس سے طلاق مراد ہو ناظاہر ہو۔ اکثر طلاق میں اس کا استعمال ہوا اگرچہ کسی زبان کا لفظ ہو۔ مثلاً انت طالق اس سے ایک طلاق رجعی واقع ہو گی۔

(ہ) **طلاق کنایہ:** وہ الفاظ جن سے طلاق ہو ناظاہر نہ ہو طلاق کے علاوہ اور معانی میں بھی ان کا استعمال ہوتا ہو۔

سوال نمبر 4: **ولو قال امرک بیدک الیوم وغداً یدخل الیل فی ذالک وان ردت الامر فی یومھا لا یبقی الامر فی یدھا فی العد**

عبارت کا ترجمہ کریں نیز اس مسئلہ میں امام اعظم اور امام ابو یوسف کے مؤقف کی وضاحت کریں۔ (10)ص393

جواب: **ترجمہ:** اور اگر شوہر نے کہا تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے آج اور کل۔ تو اس میں رات داخل ہو گی۔ اگر عورت نے آج کے دن اپنا امر بالید رد کر دیا تو کل کے روز اس کے قبضہ میں امر نہیں رہے گا۔

وضاحت: یہ ایک امر بالید ہے کیونکہ مذکورہ دو وقتوں کے درمیان ایسا وقت فاصل نہیں ہوا کو ان کا ہم جنس اور امر بالید اس کو شامل نہ ہو۔ حالانکہ کبھی مجلس مشورہ منقطع نہیں ہوتی اور رات آجاتی ہے پس یہ ایسا ہو گیا کہ اس نے کہا "امرک بیدک فی یومین" پس ثابت ہو گیا کہ یوم اور غد دونوں میں ایک ہی امر بالید ہے اور ایک امر بالید کے ایک حصہ کو رد کر دینے سے دوسرے حصہ میں امر باقی نہیں رہتا۔

امام صاحب سے ایک روایت: اگر عورت نے آج کے روز اپنا امر بالید رد کر دیا تو اس کو اختیار ہے کہ کل کے روز اپنے آپ کو اختیار کر لے اس لئے کہ عورت امر بالید کو رد کرنے کی مالک نہیں جبکہ وہ ایقاع طلاق کو رد کرنے کی مالک نہیں

ظاہر الروایت کی وجہ یہ ہے کہ عورت نے جب آج کے روز اپنے نفس کو اختیار کر لیا تو اس کے لئے کل کے روز میں اختیار باقی نہیں رہے گا۔

امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کی روایت: شوہر نے جب کہا "امرک بیدک الیوم و امرک بیدک غدا" تو یہ دو امر بالید ہیں کیونکہ اس نے ہر وقت کے لئے علیحدہ خبر ذکر کی ہے بخلاف کلام سابق کے کیونکہ وہ امر واحد ہے۔

سوال نمبر 5: **ویستحب ان یشھد علی الرجعۃ شاھدین فان لم یشھد**

عبارت مذکورہ کی احسن انداز میں وضاحت تحریر کریں۔ (10)ص406

جواب: طلاق سے رجوع کرنے کے لئے گواہ بنا لینا ہمارے نزدیک مستحب ہے اور اگر گواہ نہ بنائے تب بھی رجوع صحیح ہے لیکن امام شافعی کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔

امام شافعی کا مؤقف: بغیر شہادت شاہدین کے رجعت صحیح نہیں ہے یہی قول امام مالک کا بھی ہے۔

امام مالک کا مؤقف: امام مالک بھی یہ قول ہے لیکن صاحب فتح القدیر، صاحب طحاوی وغیرہ نے ذکر کیا امام مالک کے نزدیک بغیر شہادت شاہدین کے رجعت صحیح ہے البتہ بنانا مندوب ہے گویا صاحب ہدایہ نے امام مالک کا ایک قول ذکر کیا ہے۔

امام شافعی علیہ الرحمہ کی دلیل: "واشھدوا ذوی عدل معکم" یعنی جب ان کی عدت کا وقت قریب ہو تو ان کو روک لو بغیر ضرر پہنچائے یا ان کو جدا کر دو بغیر ضرر پہنچائے۔ اور اپنے میں سے دو عادل گواہوں کو شاہد بنالو اس آیت میں "اشھدوا" صیغہ امر ہے اور امر وجوب کے لئے آتا ہے اس لئے رجوع پر گواہ بنانا واجب ہے۔

احناف کی دلیل: یہ آیت قید اشہاد سے مطلق ہے۔ اب اگر رجوع کرنے میں شادت کو واجب قرار دیا گیا تو نص مطلق پر زیادتی لازم آئے گی جو کہ ناجائز ہے۔

عقلی دلیل: رجعت بقاء نکاح کا نام ہے اور بقاء نکاح کے لئے شہادت شرط نہیں ہے لہٰذا رجعت کے لئے شادت شرط نہیں ہے۔

جواب امام شافعی: امام شافعی علیہ الرحمہ نے جو ایک بطور دلیل کے ذکر فرمائی ہے وہ بھی استحباب پر محمول ہے۔

دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہادت کو مفارقت کے ساتھ ملا کر ذکر کیا ہے حالانکہ مفارقت میں گواہ بنانا مستحب ہے اور مستحب ہے کہ عورت کو باخبر کر دے تاکہ وہ معصیت میں نہ پڑھ جائے۔